

1501249-87.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... que sabia que era proveniente do tráfico, e então tentou fugir, mas deixou o dinheiro cair no chão; em seguida, escondeu-se, mas foi localizado pelos policiais. Reitera que não auxiliou o tráfico no local (fl. 16).

W.D.O.S disse que estava deitado em uma casa que não sabe de que é, pois não tem moradia fixa atualmente, e a Polícia chegou. No local estavam C.V.P. e Diego, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501249-87.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501249-87.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2129946/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 24940113 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2129946 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO VIEIRA PEDROSO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Vitor Pereira de Moura foi denunciado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, III, do Código Penal, e Diego Vieira Pedroso como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, em data e horário incertos, mas entre 21h do dia 11 de maio de 02h do dia 12 de maio de 2022, na Avenida Sumaré, nº 183, Jardim Paraíso, nesta cidade de Guarulhos, Vitor subtraiu, para si, mediante emprego de chave falsa, o veículo Hyundai/I30, cor prata, placas MIF1E03, de propriedade de Bruno Edivaldo da Silva; e no dia 12 de maio, por volta das 02h, na Rua Bom Jardim de Minas, nº 145, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, Diego, agindo em concurso com os adolescentes C.V.P. e W.D.O.S, guardava, para fins de tráfico, 36 porções de maconha, com peso líquido de 62,7 gramas, sem autorização legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, durante repouso noturno, Vitor avistou o veículo Hyundai/I30, cor prata, placas MIF1E03, de propriedade da vítima,

estacionado na Avenida Sumaré, nesta cidade de Guarulhos, e resolveu subtraí-lo. Então, utilizando-se de uma chave "mixa", ligou o automóvel e se evadiu do local. Por volta das 02h, policiais militares que retornavam à Delegacia de Polícia avistaram o citado veículo na Rua João Jamil Zarif e, suspeitando da atitude de seu condutor, que, ao notar a viatura, freou e acelerou de maneira suspeita, resolveram abordá-lo, emitindo sinais luminosos e sonoros de parada. Como Vitor não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, iniciou-se uma perseguição, até que, na Rua Bom Jardim de Minas, o réu perdeu o controle do carro e colidiu frontalmente contra um poste. Ato contínuo, ele desembarcou do automóvel e pulou o portão de uma residência situada na mesma via, sendo detido no local. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Todavia, em inspeção veicular, constatou-se que havia uma chave "mixa" presa na ignição e que o veículo fora furtado pouco tempo antes.

Prossegue a denúncia relatando que, dentro da residência invadida por Vitor, os policiais militares avistaram Diego e o adolescente C.V.P., os quais tentaram escapar da abordagem, sem sucesso. Durante a tentativa de fuga, este último deixou cair ao solo a quantia de R\$ 1.334,00 em espécie. Além disso, ainda no interior do imóvel, os policiais localizaram o adolescente W.D.O.S, que fingia dormir em um dos cômodos. Indagado, ele confessou informalmente a traficância, afirmando que era responsável pela venda e distribuição dos entorpecentes. Na oportunidade, indicou o local da casa em que estavam guardadas as drogas apreendidas. A seu turno, Diego também confessou informalmente aos policiais a prática do tráfico, salientando que seria o gerente da boca da Rua Tenente Campos. Ouvido em sede policial, W.D.O.S ratificou a confissão informal, inclusive no tocante à participação de Diego no comércio espúrio de drogas. Asseverou, outrossim, que o dinheiro apreendido em poder de C.V.P. pertencia a Diego e era proveniente da venda dos entorpecentes. A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2022 (fl. 164).

Os réus foram citados (fls. 167 e 169) e apresentaram resposta à acusação (fls. 177 e 189/191).

Foi decretada a prisão preventiva de Diego (fls. 198/199).

Durante a instrução processual foi ouvida a vítima e duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A defesa de Vitor requereu a fixação da pena no seu patamar mínimo, incidência da atenuante da confissão espontânea, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa de Diego requereu a desclassificação dos fatos para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; na hipótese de condenação, o afastamento da majorante indicada na denúncia, pena no mínimo, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em solo policial foram colhidos os depoimentos de cinco testemunhas.

Rodrigo do Carmo Almeida, policial militar, afirmou que enquanto se dirigiam à Delegacia de Polícia, depararam-se com o veículo de placa MIF1E03, o qual, ao notar a viatura, freou e acelerou de maneira suspeita, o que ensejou o anúncio da abordagem por meio de sinal sonoro e luminoso, tendo o veículo então adotado conduta de fuga, sendo perseguido por cerca de 800 metros. Na rua Bom Jardim das Minas, o veículo perdeu controle e colidiu frontalmente contra um poste, tendo o único ocupante, Vitor, desembarcado e pulado o portão, adentrando uma casa na mesma via, de número 145, para onde os policiais adentraram. No local, escondido em uma caixa d'água, os policiais se depararam com o adolescente C.V.P., que tentou fugir e pulou do local, deixando cair R\$ 1.334,00 em espécie. Continuando a abordagem, depararam-se com Diego tentando fugir, mas ele foi abordado. Em seguida, abordaram W.D.O.S, que fingia dormir; indagado, ele disse "não faço nada, só distribuo" e afirmou que havia droga na casa, indicando outro cômodo, onde foram localizados 36 invólucros contendo substância aparentando ser maconha. Vitor foi abordado enquanto tentava fugir do local, e C.V.P. foi localizado escondido embaixo de uma escada. Diego informou que seria o "gerente da boca da Rua Tenente Campos". C.V.P. nada

disse sobre os fatos. Verificado o veículo, foi constatado que este é produto de furto ocorrido no dia dos fatos, ainda desconhecido pela vítima; no interior do veículo havia uma chave tipo "mixa" no contato, mas ela travou no miolo do veículo e não pôde ser retirada. Na residência havia diversos celulares, os quais foram apreendidos (fl. 11).

O policial militar Moacir Barbosa Pereira apresentou relato idêntico ao de seu colega de farda (fl. 13).

Bruno Edivaldo da Silva disse que é proprietário do veículo de placa MIF1E03 e no dia anterior, por volta das 21h, deixou-o estacionado defronte a sua casa, situada à Avenida Sumaré, nº 183, Jardim Paraíso, nesta cidade, estando trancado e alarmado. Por volta das 02h, recebeu ligação de policiais indagando sobre seu veículo e, para sua surpresa, o automóvel não estava mais no local. Não emprestou seu veículo a ninguém e não soube como foi furtado. Não possui seguro. O veículo é avaliado em R\$ 45.000,00 e os danos em R\$ 8.000,00 (fl. 17).

C.V.P. afirmou que não possui onde morar e, por isso, estava morando com Diego, que é seu irmão, e esporadicamente W.D.O.S pernoita ali, o qual é amigo deles. Diego assumiu a gerência de uma biqueira na viela Paulínia, bairro Santa Rita, perto da Rua Tenente Campos. W.D.O.S exerce a função de "vapor", ou seja, vende entorpecentes. Já o declarante não auxilia de forma alguma a traficância no local. Desconhece a pessoa de Vitor. Estava dormindo quando acordou porque policiais estavam ali. W.D.O.S lhe deu uma quantia e pediu para fugir dali com o dinheiro em mãos, que sabia que era proveniente do tráfico, e então tentou fugir, mas deixou o dinheiro cair no chão; em seguida, escondeu-se, mas foi localizado pelos policiais. Reitera que não auxiliou o tráfico no local (fl. 16).

W.D.O.S disse que estava deitado em uma casa que não sabe de que é, pois não tem moradia fixa atualmente, e a Polícia chegou. No local estavam C.V.P. e Diego, que são seus amigos. Não conhece Vitor. Quando a Polícia chegou, todos correram, e pediu para que C.V.P. levasse consigo o dinheiro que era do tráfico. C.V.P. sabia, mas deixou cair enquanto estava correndo. Na casa havia droga, que seria para venda. Diego é o gerente de uma "biqueira". Apesar do declarante vender drogas, não trabalhava para Diego, pois trabalha sozinho. C.V.P. vendia drogas para outras pessoas, mas quando abriu um salão de cabeleireiro, parou com a traficância. O dinheiro que deu para C.V.P. pertencia a Diego; apenas deu o dinheiro para C.V.P. com o fim de auxiliar Diego naquele momento (fl. 18).

Perante a Autoridade Policial, os réus optaram por permanecerem em silêncio (fls. 19 e 21).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final.

Bruno relatou que, no dia 11, chegou em sua casa e deixou seu carro na rua. Às 02h da manhã um policial o acordou e perguntou se havia emprestado o veículo a alguém, tendo respondido negativamente. O policial, então, disse que seu veículo havia sido furtado. O furtador quebrou o vidro do veículo e a ignição. O furto ocorreu durante a madrugada.

Rodrigo relatou que levava duas vítimas ao 07º DP. No trajeto, deparou-se com um I30 em velocidade incompatível com a via. Ao avistar a viatura, o motorista entrou na contramão e acelerou o veículo. Seguiu no encalço dele. Em dado momento, o motorista bateu em um poste, desembarcou e fugiu a pé, invadindo residências de uma comunidade. Algumas pessoas saíram da residência, pulando pela janela. No interior da residência foram encontradas drogas e um caderno com anotações. Durante a fuga, dinheiro caiu do bolso de um dos indivíduos que saiu do imóvel. Vitor eram que dirigia o veículo. Diego estava na residência onde foram encontradas as drogas. Inquiridos, ambos confessaram a prática delitiva. Diego admitiu que era gerente de uma biqueira. Eles disseram que não se conheciam.

Moacir relatou que estava em deslocamento até o 07º DP quando se deparou com um I30 em velocidade reduzida. Seu sinal sonoro para ultrapassar o veículo, momento em que seu condutor empreendeu fuga na contramão. O veículo ingressou em uma comunidade, mas o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Em seguida, o condutor, identificado como sendo o réu Vitor, desembarcou e fugiu a pé, ingressando em uma residência. Seu parceiro seguiu no encalço do indivíduo. Cerca

de cinco minutos depois, viu Diego em cima de uma residência. Deu ordem de parada, e ele se entregou. Perguntou por que razão Diego fugia, tendo ele dito que havia bo na casa. Posteriormente, seu parceiro retornou com Vitor já detido. Inquirido, Vitor confessou informalmente o furto. Seu parceiro deteve ainda dois adolescentes, os quais relataram que no interior da residência em que Diego e encontrava era realizado o armazenamento de drogas. Vitor provavelmente não sabia disso. As drogas e dinheiro foram encontrados no interior da residência, no quintal. Diego e os adolescentes disseram que a casa pertencia ao primeiro.

Vitor confessou a prática do furto. Disse que estava com outros dois meninos. Viram um veículo. Referidos indivíduos quebraram a janela e acionaram o motor com uma chave grifo. Assumiu a direção do carro. Os outros dois rapazes ficaram em outro carro. Viu uma viatura e fugiu. Bateu em um muro e tentou fugir a pé, tendo pulado o muro de uma residência, mas foi preso pelos policiais.

Diego disse que quando o indivíduo bateu o carro na frente da sua casa, assustou-se e foi ver o que ocorria. Neste momento, foi surpreendido por policiais, que mandaram que descesse e fosse até eles, o que fez. Em seguida, os policiais invadiram seu imóvel, onde estavam os adolescentes, e encontraram as drogas que eram para o seu consumo. Foi agredido pelos policiais. Não é gerente do tráfico; acredita que os adolescentes disseram isso por medo.

Estas são as provas produzidas.

Passo ao exame individualizado de cada imputação.

- Vitor

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do crime é demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), autos de exibição e apreensão (fls. 24), laudo pericial (fls. 79/88) e prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal. A autoria é certa e recai sobre o réu.

Em juízo, Vitor confessou espontaneamente a prática do crime, e essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas.

Com efeito, os policiais militares narraram com detalhes o encontro do réu.

Relataram que trafegavam pela via quando viram um veículo sendo conduzido de maneira suspeita, motivo pelo qual deram sinais sonoros e luminosos de parada, não respeitados. Iniciou-se breve perseguição e, em dado momento, o veículo colidiu contra um poste, saindo Vitor de seu interior e ingressando em uma residência após pular seu muro. Após a abordagem, constataram que na ignição do automóvel havia uma chave "mixa". Feito contato com o proprietário do veículo, ele afirmou que havia estacionado o bem naquela noite defronte à sua residência e nem tinha ciência do furto.

Assim, cabalmente provado que o réu praticou a subtração que lhe é imputada.

Configurada a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, III, uma vez que o laudo pericial de fls. 79/88 comprovou que foi utilizada uma chave "mixa" para ligar o automóvel.

Inviável, por outro lado, a incidência do disposto no art. 155, § 1º, do Código Penal, pois, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1.087).

Estabelecida, assim, a responsabilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal.

- Diego

Não obstante a manifestação da ilustre defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão (fl. 23) e laudos de constatação prévia (fls. 25/27) e de exame químico-toxicológico (fls. 89/91), os quais constataram no material apreendido a presença tetrahydrocannabinol, substância prevista na Portaria SVS/MS nº 344/98.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Silente na fase policial, em juízo, Diego negou o cometimento do crime, afirmando que as drogas apreendidas se destinavam ao seu uso. Essa negativa, contudo, restou

isolada no conjunto probatório.

Os policiais militares, em solo policial e em juízo, narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Relataram que foram no encalço de Vitor, que estava empreendendo fuga a bordo do referido veículo furtado momentos antes, quando ele pulou o muro do imóvel onde Diego e os adolescentes estavam, vindo a encontrar o dinheiro e drogas apreendidos.

Cumpra salientar que a condição de policial e o fato de ter participado da ocorrência que culminou na prisão do acusado não tornam a testemunha suspeita ou impedida. Após regular compromisso, os policiais merecem a normal credibilidade das testemunhas em geral.

Não se ignora que, com infeliz frequência, policiais civis e militares agem de forma abusiva e arbitrária. Porém, nada há nos autos que possa nos fazer duvidar da conduta dos policiais ouvidos, não havendo elementos que indiquem parcialidade ou intenção de prejudicar o réu, pessoa que sequer conheciam.

Não bastasse o firme relato dos policiais, os adolescentes C.V.P. e W.D.O.S. informaram, aos policiais militares, por ocasião da apreensão em flagrante, e na Delegacia de Polícia, que Diego era gerente do tráfico. Informaram, ainda, que o dinheiro em espécie apreendido (R\$ 1.334,00) era proveniente do tráfico e pertencia a Diego.

As circunstâncias do encontro das drogas, a expressiva quantidade de dinheiro apreendida e as declarações dos adolescentes – que, frise-se, nada tinham contra o réu e, por isso, não teriam razões para mentir – formam um conjunto probatório robusto que demonstram, para além da dúvida razoável, que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

O delito foi praticado em concurso com os adolescentes C.V.P. e W.D.O.S, que na época dos fatos tinham apenas 17 e 15 anos de idade, respectivamente, que, ante as circunstâncias da prisão, deixam clara a atuação em conjunto dos três.

Passo à dosimetria da pena.

- Vitor

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo não são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele possui uma condenação anotada em sua ficha criminal (fls. 45/46), mas ela será valorada na fase seguinte. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

Vitor, no entanto, agiu com acentuada culpabilidade, porquanto cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de outro delito, encontrando-se em livramento condicional (fl. 45), o que demonstra descaso com a punição recebida do Estado.

Cumpra salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019)

Em razão dessa circunstância judicial desfavorável, fixo a básica acima do piso legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal, pois Vitor foi definitivamente condenado no processo nº 0015198-34.2017.8.26.0050, da 8ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 22.04.2019 (fls. 45/46). Presente, ainda, a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, visto que o réu confessou espontaneamente a prática do crime.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Em razão da reincidência e dimensão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para início do desconto da pena.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

- Diego

As circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo são inteiramente favoráveis ao réu.

Ele não registra maus antecedentes (fl. 51). Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se apenas da reprovabilidade insita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. Por fim, tratando-se de crime contra a saúde pública, não há comportamento vitimológico a ser analisado.

As circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 também são inteiramente favoráveis ao acusado, visto que a quantidade de droga apreendida não se revela elevada o bastante para justificar maior censura da sua conduta, pois não destoa da quantia comumente apreendida em situações semelhantes. Além disso, não há variedade de drogas e houve a apreensão de maconha, droga de baixa nocividade.

Em razão da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base no patamar mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes.

Presente a atenuante do art. 65, I do Código Penal, pois Diego tinha menos de 21 anos na data dos fatos, mas sem reflexos na pena (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).

Na derradeira etapa, presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, verifica-se que o réu possui ao menos 04 (quatro) apontamentos referentes a atos infracionais praticados na adolescência, sendo dois relativos ao tráfico de drogas, um de receptação e um de roubo majorado (fls. 52/53). Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas" (HC 510.588/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019).

Não bastasse, em solo policial, os adolescentes C.V.P. e W.D.O.S – o primeiro, vale destacar, é irmão do réu – disseram que Vitor havia assumido a gerência de uma biqueira.

Os antecedentes infracionais e a posição assumida por Vitor indicam profundo envolvimento com o narcotráfico, o que, por revelar dedicação à atividade criminosa, impede a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Assim, torno definitiva a pena acima imposta, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razão da primariedade e dimensão da reprimenda corporal, fixo o regime

semiaberto para início do cumprimento da pena, como determina o art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Frise-se que a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos não justificaria a imposição de regime mais gravoso.

O tempo de prisão cautelar não autoriza a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

A quantidade de pena aplicada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar:

i) Vitor Pereira de Moura, por violação ao art. 155, § 4º, III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; e

ii) Diego Vieira Pedroso, por violação ao art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois seus históricos indicam que fazem da prática de crimes seu meio de vida. Assim, há fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam soltos prematuramente. No mais, como eles responderam ao processo presos, não se justificaria a soltura agora que condenados. Por estes motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomendem-se os réus no estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Com fulcro no art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do valor monetário apreendido em favor do FUNAD.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA